



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 22/12 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babut Girang Gg. Irigasi Jl. Cihanjuang Rt.03 Rw.11
Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman ditangkap tanggal 14 November 2024

Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUTARMAN Als. BOTAK bin RIDWAN NURJAMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 365 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SUTARMAN Als. BOTAK bin RIDWAN NURJAMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jaket hitam warna merah bertuliskan Jack Daniel;
 - 1 (satu) helm hitam garis kuning;
 - 1 (satu) buah pisau ukuran kecil gagang merah muda (alat kejahatan);

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
- Jacket yang bertuliskan "GOJEK" warna hijau-hitam yang menempel darah;
- Sweater warna hitam yang bertuliskan SDOC;
- Kaos lengan Panjang warna hitam yang bertuliskan AERO dalam keadaan sobek;
- Kaos lengan pendek warna putih-abu yang menempel darah;
- Celana Levis warna biru yang menempel darah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban TRIYADI bin DARNO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN**, pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan *percobaan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi Korban **TRIYADI bin DARNO** sedang berkendara menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Sariwangi. Lalu Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN** yang sedang diam di pinggir jalan meminta tolong untuk mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Saksi Korban menolak dengan alasan bensinnya mau habis dengan menunjukkan tangki minyak kepada Terdakwa, namun Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tetap mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Akhirnya Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa dan langsung memboncengnya.

Saat di perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke jalan gang yang sepi dan ada kebunnya. Tiba-tiba Saksi Korban ditusuk-tusuk oleh Terdakwa di bagian punggung belakang menggunakan sebilah pisau dan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Korban, dimana Saksi Korban berusaha melawan dengan berkata “udah pak jangan ditusuk lagi, saya lagi cari nafkah untuk anak istri”. Lalu Terdakwa menjawab “kamu jangan lapor polisi ya” dengan terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian paha, bokong, punggung, dan leher Saksi Korban dan berkata “kamu harus mati di sini”. Kemudian Saksi Korban berusaha untuk melawan lagi untuk mengambil sebilah pisau tersebut namun tidak berhasil.

Saat itu mulut Saksi Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa agar tidak berteriak. Lalu datang warga dengan berkata “eh jang lagi apa disitu”, Terdakwa menjawab “ini lagi ngurus yang ngambil dompet saya”. Kemudian Saksi Korban menimpali dengan berkata “pak tolong, itu bukan teman saya, itu begal pak”. Selanjutnya warga bertanya “benar pak itu begal?” dan Saksi Korban menjawab “betul pak itu yang nusuk saya”. Kemudian warga membantu Saksi Korban dan Terdakwa kabur ke arah kebun dan balik lagi ke arah sepeda motor Saksi Korban untuk membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Lalu Saksi Korban menabrakkan badannya ke arah sepeda motor yang membuat Terdakwa terjatuh dan kabur lagi yang selanjutnya dikejar oleh warga sekitar dan berhasil tertangkap di area kebun. Sedangkan Saksi Korban dibawa ke RSUD Cibabat.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/4104/04/IX/VSM/RSUD Cibabat tanggal 14 November 2024, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb



Ditemukan benjolan di daerah kepala bagian belakang dan luka sayat di kepala bagian belakang, wajah kanan dan kiri, leher bagian belakang, punggung, ibu jari, dan paha kanan diduga akibat kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 339 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN**, pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi Korban **TRIYADI bin DARNO** sedang berkendara menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Sariwangi. Lalu Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN** yang sedang diam di pinggir jalan meminta tolong untuk mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Saksi Korban menolak dengan alasan bensinnya mau habis dengan menunjukkan tangki minyak kepada Terdakwa, namun Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tetap mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Akhirnya Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa dan langsung memboncengnya.

Saat di perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke jalan gang yang sepi dan ada kebunnya. Tiba-tiba Saksi Korban ditusuk-tusuk oleh Terdakwa di bagian punggung belakang menggunakan sebilah pisau dan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Korban, dimana Saksi Korban berusaha melawan dengan berkata “udah pak jangan ditusuk lagi, saya lagi cari nafkah untuk anak istri”. Lalu Terdakwa menjawab “kamu jangan lapor polisi ya” dengan terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian paha, bokong, punggung, dan leher Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan berkata "kamu harus mati di sini". Kemudian Saksi Korban berusaha untuk melawan lagi untuk mengambil sebilah pisau tersebut namun tidak berhasil.

Saat itu mulut Saksi Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa agar tidak berteriak. Lalu datang warga dengan berkata "eh jang lagi apa disitu", Terdakwa menjawab "ini lagi ngurus yang ngambil dompet saya". Kemudian Saksi Korban menimpali dengan berkata "pak tolong, itu bukan teman saya, itu begal pak". Selanjutnya warga bertanya "benar pak itu begal?" dan Saksi Korban menjawab "betul pak itu yang nusuk saya". Kemudian warga membantu Saksi Korban dan Terdakwa kabur ke arah kebun dan balik lagi ke arah sepeda motor Saksi Korban untuk membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Lalu Saksi Korban menabrakkan badannya ke arah sepeda motor yang membuat Terdakwa terjatuh dan kabur lagi yang selanjutnya dikejar oleh warga sekitar dan berhasil tertangkap di area kebun. Sedangkan Saksi Korban dibawa ke RSUD Cibabat.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/4104/04/IX/VSM/RSUD Cibabat tanggal 14 November 2024, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan:

Ditemukan benjolan di daerah kepala bagian belakang dan luka sayat di kepala bagian belakang, wajah kanan dan kiri, leher bagian belakang, punggung, ibu jari, dan paha kanan diduga akibat kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP

atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN**, pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan *pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal saat Saksi Korban **TRIYADI bin DARNO** sedang berkendara menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Sariwangi. Lalu Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN** yang sedang diam di pinggir jalan meminta tolong untuk mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Saksi Korban menolak dengan alasan bensinnya mau habis dengan menunjukkan tangki minyak kepada Terdakwa, namun Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tetap mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Akhirnya Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa dan langsung memboncengnya.

Saat di perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke jalan gang yang sepi dan ada kebunnya. Tiba-tiba Saksi Korban ditusuk-tusuk oleh Terdakwa di bagian punggung belakang menggunakan sebilah pisau dan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Korban, dimana Saksi Korban berusaha melawan dengan berkata “udah pak jangan ditusuk lagi, saya lagi cari nafkah untuk anak istri”. Lalu Terdakwa menjawab “kamu jangan lapor polisi ya” dengan terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian paha, bokong, punggung, dan leher Saksi Korban dan berkata “kamu harus mati di sini”. Kemudian Saksi Korban berusaha untuk melawan lagi untuk mengambil sebilah pisau tersebut namun tidak berhasil.

Saat itu mulut Saksi Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa agar tidak berteriak. Lalu datang warga dengan berkata “eh jang lagi apa disitu”, Terdakwa menjawab “ini lagi ngurus yang ngambil dompet saya”. Kemudian Saksi Korban menimpali dengan berkata “pak tolong, itu bukan teman saya, itu begal pak”. Selanjutnya warga bertanya “benar pak itu begal?” dan Saksi Korban menjawab “betul pak itu yang nusuk saya”. Kemudian warga membantu Saksi Korban dan Terdakwa kabur ke arah kebun dan balik lagi ke arah sepeda motor Saksi Korban untuk membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Lalu Saksi Korban menabrakkan badannya ke arah sepeda motor yang membuat Terdakwa terjatuh dan kabur lagi yang selanjutnya dikejar oleh warga sekitar dan berhasil tertangkap di area kebun. Sedangkan Saksi Korban dibawa ke RSUD Cibabat.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/4104/04/IX/VSM/RSUD Cibabat tanggal 14 November 2024, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan:



Ditemukan benjolan di daerah kepala bagian belakang dan luka sayat di kepala bagian belakang, wajah kanan dan kiri, leher bagian belakang, punggung, ibu jari, dan paha kanan diduga akibat kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP.**

atau

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN**, pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi Korban **TRIYADI bin DARNO** sedang berkendara menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Sariwangi. Lalu Terdakwa **AGUNG SUTARMAN bin RIDWAN NURJAMAN** yang sedang diam di pinggir jalan meminta tolong untuk mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Saksi Korban menolak dengan alasan bensinnya mau habis dengan menunjukkan tangki minyak kepada Terdakwa, namun Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tetap mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Akhirnya Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa dan langsung memboncengnya.

Saat di perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke jalan gang yang sepi dan ada kebunnya. Tiba-tiba Saksi Korban ditusuk-tusuk oleh Terdakwa di bagian punggung belakang menggunakan sebilah pisau dan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Korban, dimana Saksi Korban berusaha melawan dengan berkata "udah pak jangan ditusuk lagi, saya lagi cari nafkah untuk anak istri". Lalu Terdakwa menjawab "kamu jangan lapor polisi ya" dengan terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian paha, bokong, punggung, dan leher Saksi Korban dan berkata "kamu harus mati di sini". Kemudian Saksi Korban berusaha untuk melawan lagi untuk mengambil sebilah pisau tersebut namun tidak berhasil.



Saat itu mulut Saksi Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa agar tidak berteriak. Lalu datang warga dengan berkata “eh jang lagi apa disitu”, Terdakwa menjawab “ini lagi ngurus yang ngambil dompet saya”. Kemudian Saksi Korban menimpali dengan berkata “pak tolong, itu bukan teman saya, itu begal pak”. Selanjutnya warga bertanya “benar pak itu begal?” dan Saksi Korban menjawab “betul pak itu yang nusuk saya”. Kemudian warga membantu Saksi Korban dan Terdakwa kabur ke arah kebun dan balik lagi ke arah sepeda motor Saksi Korban untuk membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Lalu Saksi Korban menabrakkan badannya ke arah sepeda motor yang membuat Terdakwa terjatuh dan kabur lagi yang selanjutnya dikejar oleh warga sekitar dan berhasil tertangkap di area kebun. Sedangkan Saksi Korban dibawa ke RSUD Cibabat.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/4104/04/IX/VSM/RSUD Cibabat tanggal 14 November 2024, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan:

Ditemukan benjolan di daerah kepala bagian belakang dan luka sayat di kepala bagian belakang, wajah kanan dan kiri, leher bagian belakang, punggung, ibu jari, dan paha kanan diduga akibat kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyadi Bin Darmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah dirinya sendiri.
 - Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam,tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi, yang terjadi pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat.
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berkendara menggunakan sepeda motor miliknya di daerah Sariwangi. Lalu Terdakwa meminta tolong



untuk mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Saksi Korban menolak dengan alasan bensinnya mau habis dengan menunjukkan tangki minyak kepada Terdakwa, namun Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tetap mengantarkannya ke daerah Cihanjuang. Akhirnya Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa dan langsung memboncengnya. Saat di perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke jalan gang yang sepi dan ada kebunnya. Tiba-tiba Saksi Korban ditusuk-tusuk oleh Terdakwa di bagian punggung belakang menggunakan sebilah pisau dan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Korban, dimana Saksi Korban berusaha melawan dengan berkata “udah pak jangan ditusuk lagi, saya lagi cari nafkah untuk anak istri”. Lalu Terdakwa menjawab “kamu jangan lapor polisi ya” dengan terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian paha, bokong, punggung, dan leher Saksi Korban dan berkata “kamu harus mati di sini”. Kemudian Saksi Korban berusaha untuk melawan lagi untuk mengambil sebilah pisau tersebut namun tidak berhasil. Saat itu mulut Saksi Korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa agar tidak berteriak. Lalu datang warga dengan berkata “eh jang lagi apa disitu”, Terdakwa menjawab “ini lagi ngurus yang ngambil dompet saya”. Kemudian Saksi Korban menimpali dengan berkata “pak tolong, itu bukan teman saya, itu begal pak”. Selanjutnya warga bertanya “benar pak itu begal?” dan Saksi Korban menjawab “betul pak itu yang nusuk saya”. Kemudian warga membantu Saksi Korban dan Terdakwa kabur kea rah kebun dan balik lagi kea rah sepeda motor Saksi Korban untuk membawanya. Lalu Saksi Korban menabrakkan badannya kea rah sepeda motor yang membuat Terdakwa terjatuh dan kabur lagi yang selanjutnya dikejar oleh warga sekitar dan berhasil tertangkap di area kebun. Sedangkan Saksi Korban dibawa ke RSUD Cibabat.

- Bahwa telah mengalami luka tusukan sebanyak 17 (tujuh belas) tusukan dan dijahit di bagian punggung, leher, kepala belakang, pipi kiri, paha, bokong, dan jempol.
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Endang Tahyar Bin Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah menantunya.
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam,tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi, yang terjadi pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat.
- Bahwa saksi sedang berada di rumahnya dan ditelpon oleh Saksi Korban yang memberitahu telah menjadi korban begal dan ditusuk di daerah Lembur Tengah, Sariwangi. Saksi langsung datang ke tempat Saksi Korban berada dan melihat warga sekitar berkumpul di tempat kejadian. Selanjutnya, Saksi mendapat keterangan langsung dari Saksi RIKA RUSMANA dan Saksi DIDI yang memberitahu Saksi Korban sudah dalam keadaan luka akibat tusukan dari sebilah pisau oleh Terdakwa yang berhasil ditangkap warga. Selanjutnya, Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan langsung ke Pihak Kepolisian dan Saksi Korban dilarikan ke RSUD Cibabat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Rika Rusmana Bin Engkun Sobari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam,tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi, yang terjadi pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat.
- Bahwa sedang berada di rumahnya dan ditelpon oleh Saksi Korban yang memberitahu telah menjadi korban begal dan ditusuk di daerah Lembur Tengah, Sariwangi. Saksi langsung datang ke tempat Saksi Korban berada dan melihat warga sekitar berkumpul di tempat kejadian. Selanjutnya, Saksi mendapat keterangan langsung dari Saksi RIKA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA dan Saksi Didi yang memberitahu Saksi Korban sudah dalam keadaan luka akibat tusukan dari sebilah pisau oleh Terdakwa yang berhasil ditangkap warga. Selanjutnya, Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan langsung ke Pihak Kepolisian dan Saksi Korban dilarikan ke RSUD Cibabat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Didi Bin Osim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi sedang berkebun yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian perkara dan melihat langsung Saksi Korban berteriak meminta tolong. Setelah itu, Saksi datang menghampiri Saksi Korban dan melihat Saksi Korban yang sudah ditusuk di bagian leher. Kemudian Saksi melihat Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah kebun yang selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIKA dan warga sekitar, yang selanjutnya Terdakwa terjatuh di kebun dan diamankan untuk menghindari keramaian warga. Selanjutnya, Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan langsung ke Pihak Kepolisian dan Saksi Korban dilarikan ke RSUD Cibabat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh warga setempat sedang melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang selanjutnya diamankan dan diserahkan ke diserahkan langsung ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan sebilah pisau kepada Saksi Korban yang mengakibatkan luka-luka.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban dari belakang badan dan di bagian leher menggunakan sebilah pisau di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat yang bertujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan sebilah pisau milik Terdakwa sambil menahan kunci sepeda motor miliknya, namun gagal dan Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli riklon.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/4104/04/IX/VSM/RSUD Cibabat tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket hitam warna merah bertuliskan Jack Daniel;
2. 1 (satu) helm hitam garis kuning;
3. 1 (satu) buah pisau ukuran kecil gagang merah muda (alat kejahatan);
4. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
6. Jacket yang bertuliskan "GOJEK" warna hijau-hitam yang menempel darah;
7. Sweater warna hitam yang bertuliskan SDOC;
8. Kaos lengan Panjang warna hitam yang bertuliskan AERO dalam keadaan sobek;
9. Kaos lengan pendek warna putih-abu yang menempel darah;
10. Celana Levis warna biru yang menempel darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kamis 14 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat.

- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh warga setempat sedang melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang selanjutnya diamankan dan diserahkan ke diserahkan langsung ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan sebilah pisau kepada Saksi Korban yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban dari belakang badan dan di bagian leher menggunakan sebilah pisau di pinggir jalan Kavling Sariwangi Asri Kp. Lembur Tengah RT.01/RW.05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat yang bertujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menahan sebilah pisau milik Terdakwa sambil menahan kunci sepeda motor miliknya, namun gagal dan Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli riklona.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/4104/04/IX/VSM/RSUD Cibabat tanggal 14 November 2024, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan:
 - Ditemukan benjolan di daerah kepala bagian belakang dan luka sayat di kepala bagian belakang, wajah kanan dan kiri, leher bagian belakang, punggung, ibu jari, dan paha kanan diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb



1. Barang siapa”
2. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelum membawa sepeda motor milik Saksi Korban adalah menusuk-nusuk Saksi Korban di bagian punggung belakang menggunakan sebilah pisau dan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Korban, dimana Saksi Korban berusaha melawan dengan berkata “udah pak jangan ditusuk lagi, saya lagi cari nafkah untuk anak istri”. Lalu Terdakwa menjawab “kamu jangan lapor polisi ya” dengan terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian paha, bokong, punggung, dan leher Saksi Korban dan berkata “kamu harus mati di sini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa fakta dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah menusuk Saksi Korban di bagian punggung belakang menggunakan sebilah pisau dan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tertelungkup. Kemudian Terdakwa terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Korban, dimana Saksi Korban berusaha melawan dengan berkata “udah pak jangan ditusuk lagi, saya lagi cari nafkah untuk anak istri”. Lalu Terdakwa menjawab “kamu jangan lapor polisi ya” dengan terus menusuk-nusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian paha, bokong, punggung, dan leher Saksi Korban dan berkata “kamu harus mati di sini” untuk memungkinkan melarikan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket hitam warna merah bertuliskan Jack Daniel;
- 1 (satu) helm hitam garis kuning;
- 1 (satu) buah pisau ukuran kecil gagang merah muda (alat kejahatan);



Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
- Jacket yang bertuliskan "GOJEK" warna hijau-hitam yang menempel darah;
- Sweater warna hitam yang bertuliskan SDOC;
- Kaos lengan Panjang warna hitam yang bertuliskan AERO dalam keadaan sobek;
- Kaos lengan pendek warna putih-abu yang menempel darah;
- Celana Levis warna biru yang menempel darah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban TRIYADI bin DARNO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban kesulitan menafkahi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sutarman als Botak Bin Ridwan Nurjaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jaket hitam warna merah bertuliskan Jack Daniel;
 - 1 (satu) helm hitam garis kuning;
 - 1 (satu) buah pisau ukuran kecil gagang merah muda (alat kejahatan);Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/H1BB02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi: D-3299-SBT, Nomor Rangka: MH1JM9128PK663371, Nomor Mesin: JM91E2661093, STNK a.n Triyadi
 - Jacket yang bertuliskan "GOJEK" warna hijau-hitam yang menempel darah;
 - Sweater warna hitam yang bertuliskan SDOC;
 - Kaos lengan Panjang warna hitam yang bertuliskan AERO dalam keadaan sobek;
 - Kaos lengan pendek warna putih-abu yang menempel darah;
 - Celana Levis warna biru yang menempel darah.Dikembalikan kepada Saksi Korban Triyadi Bin Darno
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Blb



Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)